

Canales de Distribución:

Factor de Riesgo	Segmentos
CANALES DE DISTRIBUCIÓN	Puerta Abierta Inmobiliaria (Outsourcing)

Ubicación Geográfica:

Factor Riesgo	Segmentos
ZONA GEOGRÁFICA	Zona 5, Ciudad de Guatemala

Transaccional:

Factor de Riesgo	Segmentos	Sub Segmentos	Descripción
TRANSACCIONALIDAD	Pago de Enganche	Pago en efectivo en Banco.	
		Transferencia electrónica.	
		Cheque de caja.	
		Depósitos con cheques a los bancos del sistema realizado por cliente.	
		Depósitos con cheques a los bancos del sistema realizado por asesor o mensajero.	
	Enganche	Quetzales.	
	Financiamiento Bancario	Quetzales.	
	Pago al Contado	Fraccionado.	
		Un solo pago.	Atípico.

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

Medición y comprensión de los factores de Riesgo:

La medición de la probabilidad se realizará mediante la siguiente tabla, según los eventos de riesgos identificados:

CRITERIOS PONDERACION PROBABILIDAD 40%

NIVEL	DESCRIPCION	CRITERIO DE PESO/40	%
1	Poco Probable	De 1 a 2 veces al año	25%
2	Probable	De 3 a 4 veces al año	50%
3	Muy Probable	De 5 a 6 veces al año	75%
4	Altamente Probable	De 7 a más veces al año	100%

El impacto se medirá considerando los riesgos asociados con un peso a partir del 25% cada uno, los cuales son: Riesgo reputacional, riesgo legal, riesgo contagio y riesgo operativo. La medición se realizará de la siguiente forma:

CRITERIOS DE PONDERACION IMPACTO 60%

Nivel	Descripción	CRITERIOS DE IMPACTO				%
		Reputacional	Legal	Contagio	Operativo	
1	Menor	No se ve comprometida	No es afectada legalmente	No es sujeta a contagio	Es un problema que puede resolverse a lo interno	25%
2	Moderado	Puede ser afectada por publicaciones no importantes	Puede ser una implicación legal no importante	Puede afectar solo a nivel de marca de la entidad	Es un problema generado por la PO cuya repercusión afectará directamente al beneficiario	50%
3	Mayor	Puede ser afectada por publicaciones de incumplimiento de ley	Puede ser una implicación legal con el regulador administrativo	Afecta al sistema de la entidad	El problema afectaría el funcionamiento de los servicios que presta la entidad	75%
4	Critico	La reputación se ve afectada por publicaciones ligadas al delito de LD o FT	Puede ser una implicación legal a nivel penal	Afecta al sistema de la entidad en general	El problema afectaría la continuidad de la PO	100%

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

Prevención y Mitigación de los Riesgos

Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A. para prevenir los riesgos, realizará su medición del riesgo inherente y residual mediante la siguiente tabla:

NIVELES DE RIESGOS DE LD Y FT		
NIVEL	DESCRIPCION	%
4	Alto	76-100
3	Medio Alto	51-75
2	Medio Bajo	26-50
1	Bajo	0-25

Para la determinación del riesgo residual se considerará el riesgo de la empresa (tamaño) y la calificación de la evaluación nacional de riesgos.

Los mecanismos para el monitoreo de los riesgos de LD y FT que nos permiten detectar circunstancias que afecten la atención de los riesgos ya establecidos tienen un porcentaje de mitigación aceptable con una puntuación del 45%, teniendo conocimiento de otros que son mejorables por un 30%.

Conservación de registros.

En cumplimiento con lo establecido en la ley contra LD y FT y las disposiciones de la IVE, se conservarán los expedientes, documentos y registros relacionados con la identificación y transacciones de los clientes por un período mínimo de cinco (5) años, contados a partir de la finalización de relación comercial, según corresponda. Dichos registros estarán disponibles para su revisión por los entes internos o externos que así lo requieran.


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

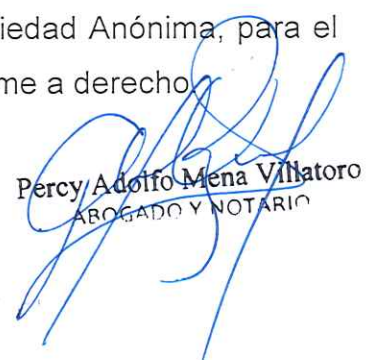
III. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

El Oficial de Cumplimiento titular y suplente pueden ser funcionarios gerenciales designados por el Administrador Único y Representante Legal de Inmobiliaria El Gran Jaguar, Sociedad Anónima quien es responsable del cumplimiento de las políticas, procedimientos y controles internos de prevención de lavado de dinero; además es el enlace con las autoridades y debe presentar reportes normativos ante el órgano de administración superior.

Deberá informarse su nombramiento a la Superintendencia de Bancos -SIB-, a través de la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, siguiendo el procedimiento establecido para enviar el aviso, así como, cualquier sustitución que existiera. La designación y sustitución del oficial de cumplimiento, titular y suplente, se notificará a la Superintendencia de Bancos -SIB- a través de la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, en el plazo de 10 días contados a partir de la designación. A dicho nombramiento deberá acompañar su Currículum Vitae y comunicar cada vez que sea reemplazado como Oficial de Cumplimiento dentro del plazo establecido.

Debido a la naturaleza de sus actividades Inmobiliaria El Gran Jaguar, Sociedad Anónima el Oficial de Cumplimiento y su suplente, no necesariamente se dedicarán exclusivamente a las funciones como tales, sino que podrán ejercer sus actividades normales; conforme el último párrafo del Artículo 21 del Reglamento de la Ley de Lavado de Dinero u Otros Activos.

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas, reunida con carácter de totalitaria, confiere la autoridad suficiente, el nivel jerárquico correspondiente y el pleno acceso a toda la información relativa a Inmobiliaria El Gran Jaguar, Sociedad Anónima, para el debido ejercicio de las funciones que le sean inherentes conforme a derecho.

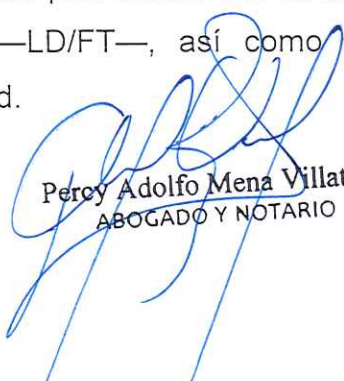


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

FUNCIONES.

Encargado de vigilar el cumplimiento de programas, normas, procedimientos y controles internos, así como cumplir con las atribuciones contenidas en el artículo 22 del Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.

Es encargado de la comunicación ante la Intendencia de Verificación Especial — IVE— respecto de cualesquiera cambios o modificaciones que se produjeran en la información general de la Persona Obligada, entendiéndose por tal, según corresponda, el nombre de la misma, dirección, número telefónico, correo electrónico, así como la información relativa a sus socios, accionistas, propietarios y directivos del Administrador Único; siendo asimismo responsable de la atención oportuna de las oportunidades de mejora establecidas, derivadas del seguimiento a los hallazgos detectados por el área de cumplimiento, auditoría interna, auditoría externa, ente supervisor u otros; debiendo evacuar, en tiempo y forma, el informe correspondiente en ocasión de haberse otorgado audiencia por parte de la IVE con motivo de eventuales incumplimientos a la normativa en materia de prevención del lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo —LD/FT—, así como de las gestiones que de ello se deriven con posterioridad.



Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

ATRIBUCIONES.

Son atribuciones del Oficial de Cumplimiento, según lo establecido en el artículo 22 del Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, son las siguientes:

- a. Proponer a la persona obligada los programas, normas, procedimientos y controles internos que se deberán adoptar, desarrollar y ejecutar, para evitar el uso indebido de sus servicios y productos en actividades de lavado de dinero u otros activos;
- b. Hacer del conocimiento del personal que tengan relación directa con los clientes, con la información financiera y contable de la empresa o con el manejo de los fondos de la misma, todas las disposiciones legales y reglamentarias, así como los procedimientos internos existentes en materia de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos;
- c. Coordinar con otras instancias de la entidad, la implementación de los programas, normas, procedimientos y controles internos que la Ley establece y velar porque los mismos se cumplan;
- d. Preparar y documentar la información que deba remitirse a la Superintendencia de Bancos -SIB-, a través de la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, con relación a los datos y documentación a que se refiere la ley; particularmente los reportes de las transacciones sospechosas que se detecten en la entidad;
- e. Mantener una constante actualización técnica y legal sobre el tema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos, así como establecer canales de comunicación y cooperación con los oficiales de cumplimiento, o con quien ejerza dicha función, en otras personas obligadas, en lo relativo a capacitación y patrones de lavado de dinero u otros activos, cuidando siempre la reserva de información establecida en la ley;
- f. Organizar la capacitación del personal en los aspectos relacionados con la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos, debiendo remitir a la Superintendencia de Bancos -SIB-, a través de la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, un reporte semestral de dicha capacitación;

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

- g. Documentar los esfuerzos realizados por la institución, en materia de prevención de lavado de dinero u otros activos;
- h. Presentar informes trimestrales al órgano de administración a través del Comité de Cumplimiento PLD/FT sobre la eficacia de los mecanismos de control interno ejecutados en la institución, relacionados con el programa de cumplimiento;
- i. Otras que señalen las leyes en la materia.

PROCESO DE PREPARACIÓN DE REPORTE:

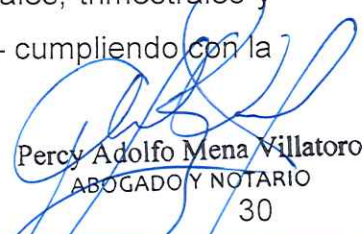
Los Oficiales de Cumplimiento serán responsables de la elaboración y presentación de los reportes periódicos y no periódicos ante la Intendencia de Verificación Especial —IVE—, dentro de los plazos legalmente establecidos, por medio del Portal de Personas Obligadas, conforme a la normativa aplicable en materia de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo.

REPORTES PARA PRESENTAR A LA IVE:

- IVE-EN-25 (Reporte de compraventa de bienes inmuebles).
- IVE-ONU MENSUAL (Verificación permanente listas ONU).
- IVE-RTE (Operaciones mayores a US\$10,000).
- RTS-FT (Reporte trimestral de no tener transacciones sospechosas).
- RTS-LD (Reporte trimestral de no tener transacciones de lavado de dinero).
- REP-CAP (Informe de capacitación semestral).

REPORTES PERIODICOS Y NO PERIODICOS

La persona obligada deberá de reportar los informes mensuales, trimestrales y anuales estipulados por la Intendencia de Verificación Especial -IVE- cumpliendo con la


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

descripción, forma, plazo, para realizar dichos informes y reportes vigente por la Intendencia de Verificación Especial -IVE-

IV. POLITICA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

El conocimiento del cliente constituye uno de los pilares más importantes en el sistema de la ley contra el lavado de dinero u otros activos, y una herramienta efectiva para que Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A. identifique a mayor detalle a sus clientes y detecte con exactitud que la procedencia de los recursos no provenga de actividades ilícitas. Esto cobra especial relevancia considerando que la empresa comercializa inmuebles como apartamentos y locales comerciales, los cuales pueden ser utilizados por terceros con fines de legitimación de capitales. Por ello, se implementan controles estrictos para determinar cualquier acción que permita identificar si el cliente pretende lavar, o se sospeche que está lavando activos a través de estas transacciones, o que esté financiando actividades terroristas.

Para el inicio de relación con un cliente, se realizará el llenado de los formularios correspondientes establecidos por la Superintendencia de Bancos -SIB- a través de la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, tomando en cuenta si el cliente es una persona individual o jurídica. El llenado de formularios permite la recopilación de información personal del solicitante, referencias laborales y personales así mismo, información económico-financiera del solicitante, con el fin de crear el perfil del cliente y así conocer el comportamiento que tendrá durante la relación con Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A.

Toda la información recopilada, permite a Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A., crear el perfil del cliente que es la base principal para analizar las transacciones que este realizará mientras dure la relación con Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A.

Si el solicitante cumple con los requisitos solicitados, para el llenado de formularios y su nombre no tiene coincidencia dentro del análisis con alguna

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

circunstancia negativa, tal como estar incluido en las listas catalogadas de alto riesgo, se puede proceder a la compraventa del bien inmueble correspondientes que ofrece Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A.

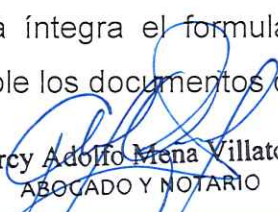
Los empleados y todo el personal que maneje información directa con el cliente serán responsables de la adecuada aplicación de la política “conozca a su cliente”, por lo que deberá observar lo establecido en el presente Manual, los conocimientos, métodos y técnicas adquiridos a través de las capacitaciones, seminarios, charlas, entre otros, a efecto de conocer e identificar plenamente a los clientes de Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A.

Por lo tanto, los empleados y funcionarios deben de asistir a los clientes para obtener la información y completar los formularios establecidos por la Superintendencia de Bancos -SIB- a través de la Intendencia de Verificación Especial -IVE- con los datos que el cliente proporcione, la solicitud de los diferentes tipos de productos que se ofrecen.

Los empleados, deben verificar las referencias y datos proporcionados por el cliente, también serán los encargados de verificar si el nombre del cliente coincide o no con alguno de las listas catalogadas de alto riesgo, tales como: Organización de las Naciones Unidas -ONU- y Office of Foreign Assets Control -OFAC- y, dejar evidencia impresa o en imágenes en el expediente, de la respectiva búsqueda, en donde puedan verse los datos de la página consultada, nombre de la persona y fecha de la búsqueda.

Si el inicio de relaciones se realiza mediante un ejecutivo de ventas, este quedará obligado a trasladar el expediente original al departamento de cumplimiento para su revisión y aprobación, con el visto bueno se procede a archivar el expediente original, quedando a disposición del departamento mencionado y en dado caso fuera necesario.

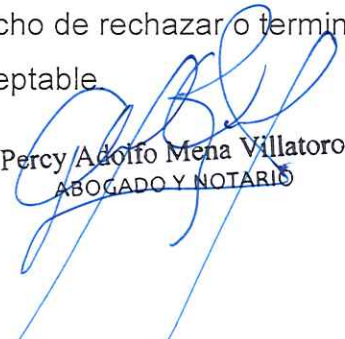
La política “Conozca a su Cliente”, consiste en identificar en forma precisa al cliente brindando información necesaria para llenar en forma íntegra el formulario Intendencia de Verificación Especial -IVE- respectivo adjuntándole los documentos que


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOCADO Y NOTARIO 32

el mismo establece. Esta política tiene por objeto contar con una adecuada herramienta dentro del marco legal contra el lavado de dinero u otros activos y, prevención y represión del financiamiento del terrorismo, con el fin de conocer en forma debida al cliente y conocer cuál es su perfil y por lo tanto su comportamiento transaccional esperado y, con base en esto realizar el análisis de sus transacciones a fin de determinar si estas pueden llegar a ser inusuales o sospechosas y reducir el riesgo para Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A.

RELACIONES PROHIBIDAS

Inmobiliaria El Gran Jaguar, S.A. no establecerá ni mantendrá relaciones comerciales con personas naturales o jurídicas que representen un alto riesgo en materia de lavado de LD y FT, y cuya vinculación pueda comprometer la integridad y reputación de la empresa. Se consideran relaciones prohibidas aquellas que incluyan, pero no se limitan a: personas o entidades incluidas en listas nacionales o internacionales de sanciones (como listas OFAC, ONU, UE); personas expuestas políticamente (PEPs) de alto riesgo que no puedan justificar adecuadamente la procedencia de sus fondos; clientes que se nieguen a proporcionar información o documentación requerida en el proceso de debida diligencia; empresas fachada sin actividad económica clara o comprobable; y personas que operen en jurisdicciones identificadas como de alto riesgo por organismos internacionales. Asimismo, queda expresamente prohibida la apertura o mantenimiento de relaciones comerciales con clientes que operen bajo nombres ficticios, inexactos o de forma anónima, en cumplimiento de las disposiciones legales que prohíben las cuentas anónimas o sin identificación clara. La empresa se reserva el derecho de rechazar o terminar cualquier relación que, a su juicio, represente un riesgo inaceptable.


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

IDENTIFICAR AL CLIENTE:

El empleado a cargo de atender en forma directa al cliente deberá identificarlo adecuadamente. Por tal razón durante el procedimiento para inicio de relaciones se deberá dejar en el expediente, evidencia documental de la identificación del mismo.

PERSONAS INDIVIDUALES:

Los clientes que sean personas individuales de nacionalidad guatemalteca, únicamente se identificarán con su Documento Personal de Identificación -DPI-.

En el caso de los clientes individuales extranjeros, se identificarán con la fotocopia completa del pasaporte vigente, estableciendo su condición migratoria, residentes temporales, residentes permanentes o lo que se consideran turistas o visitantes, sin propósito de inmigración o residencia, por razones que no impliquen remuneración alguna y por un plazo no mayor de 90 días, prorrogables por una sola vez por otro período igual. (según el artículo 15 de la ley de migración decreto número 95-98) o la identidad de la persona que lo representará legalmente.

PERSONAS JURÍDICAS:

Todas las personas jurídicas, deben cumplir con brindar la información para completar el formulario respectivo para la creación del registro y/o expediente, presentando los documentos requeridos en el mismo, prestando especial atención a la identificación del representante legal.

FORMULARIO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE DE PERSONA INDIVIDUAL

En caso de que Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A. establezca un producto de compraventa de bienes inmuebles, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en los

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

oficios remitidos por la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, o futuros oficios emitidos por el ente regulador sobre este punto.

Esta acción tiene con objeto de identificar y conocer a las personas individuales con quienes se forme una relación o vínculo comercial dirigida a la compraventa de bienes inmuebles de los proyectos que desarrolla la entidad Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A. o negocios en base a su objeto social, donde se realizará una debida diligencia con la verificación de información recabada y proporcionada por los clientes, así como su conservación y archivo.

Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A. se apoyará con la aplicación ScaiAPP que brinda Intendencia de Verificación Especial -IVE- para el llenado de FEIC.

IMPLEMENTACIÓN DE FORMULARIO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE DE PERSONA JURÍDICA

Implementación de Formulario Electrónico de Información del Cliente -FEIC- para Persona Jurídica, en cumpliendo al mandato de la Intendencia de Verificación Especial -IVE- para las Personas Obligadas, con el propósito de identificar y conocer a las Personas Jurídicas con quienes establezcan relaciones comerciales o relaciones del giro de la empresa, para realizar una debida diligencia con la verificación así como la comprobación de información proporcionada por los nuestros clientes, así también para su conservación y archivo, con el propósito de erradicar todas aquellas actividades de lavado de dinero u otros activos y suprimir el financiamiento del terrorismo.

Se ejecutará mediante la aplicación proporciona por la Intendencia de Verificación Especial -IVE- identificada con el nombre de ScaiAPP, llenando correctamente los campos requeridos en el formulario, de las Personas Jurídicas, el cual se actualizará de forma anual hasta el momento que celebre escritura traslativa de dominio del bien que adquiera el cliente en el proyecto habitacional de su elección.

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

El fin primordial de Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A. es acatar el cumplimiento de las leyes del territorio y con las disposiciones que dicta Intendencia de Verificación Especial -IVE-

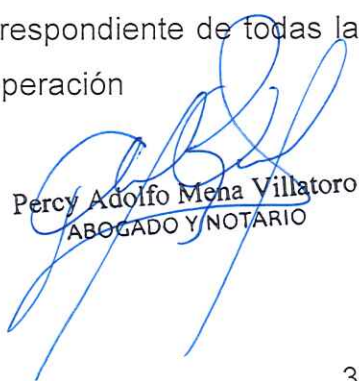
POLÍTICA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Los empleados responsables de realizar el registro de los clientes en los sistemas y formularios, según corresponda, deberán comprobar la información mediante alguno de los siguientes métodos de verificación:

- a. Cotejar la fecha de nacimiento con un documento oficial, por ejemplo: certificado de nacimiento, pasaporte vigente (si es extranjero ver sellos de entrada y salida) y Documento Personal de Identificación -DPI-;
- b. Consultas a fuentes de información confiables a las cuales Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A., posea acceso;
- c. Contacto con la entidad por teléfono, correo físico o electrónico;
- d. Proceso de cotejo independiente de la información presentada. Por ejemplo: consulta de bases de datos públicas y privadas, consultas realizadas al Portal Guatecompras u otros buros de información.

IDENTIDAD DE TERCEROS (CLIENTES):

Cuando el inicio de relaciones se realice por una persona individual o persona jurídica y se solicite ser escriturada a nombre de terceras personas, se deberán llenar los formularios respectivos y adjuntar la documentación correspondiente de todas las personas que participen en la compra y formalización de la operación


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE CLIENTES:

Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A, deberá revisar, y en su caso, actualizar los datos del formulario para inicio de relaciones, como mínimo una vez al año, de la forma y manera en que la misma, lo considere necesario, dejando razón por escrito en el expediente del cliente.

ACEPTACION DE CLIENTES Y CANCELACION DE RELACIONES EXISTENTES:

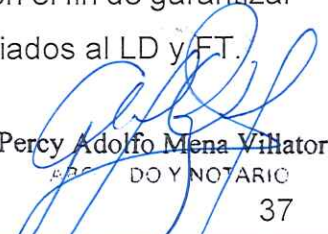
Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A, se reserva el derecho de rechazar a cualquier persona que considere no llena los lineamientos enmarcados en este manual de cumplimiento, sin tener que brindar ninguna explicación de las razones de su decisión.

De igual forma, en el caso de personas que ya sean clientes de Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A, esta se reserva el derecho en caso de existir causas que para la misma sean justificadas de poder terminar la relación con el mismo.

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS DE MANEJO DE CHEQUES, TRANSFERENCIAS Y DEPÓSITOS A CUENTA.**LINEAMIENTO A SEGUIR POR PERSONAL A CARGO.**

Los lineamientos para observar durante el desarrollo de su trabajo son los siguientes:

- a. En la recepción de pagos de propietarios de los apartamentos o locales comerciales, los ejecutivos de venta no deben aceptar pagos en efectivo por ningún concepto. Todos los pagos deberán realizarse mediante instrumentos financieros trazables, tales como cheques nominativos, transferencias bancarias o depósitos directos en cuentas previamente autorizadas, con el fin de garantizar la transparencia de las transacciones y mitigar riesgos asociados al LD y ET.


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABogado y Notario

- b. En el caso que el propietario del inmueble (apartamento o local comercial) mencionase que solo cuenta con el efectivo, se le debe indicar amablemente que visite alguna de las agencias bancarias cercanas para que con el efectivo adquiera un cheque de caja, y este sea depositado a la cuenta de Inmobiliaria El Gran Jaguar, S.A.
- c. En el caso de pago de propietarios de apartamentos realizados a través de transferencias bancarias o depósitos directos a la cuenta de Inmobiliaria El Gran Jaguar, S.A. se debe llevar un control que contenga la información siguiente:
- Fecha de la transacción.
 - Nombre del banco donde fueron depositados, acreditados o abonados los fondos.
 - Número de cuenta de la Persona Obligada.
 - Número de boleta de depósito o de referencia de la transacción.
 - Medio de pago de la transacción (efectivo, cheque u otro medio de pago).
 - Nombre del cliente.
 - Descripción detallada del producto al que fue aplicada la transacción.
 - Monto y tipo de moneda de la transacción.
- d. Cualquier actitud o transacción inusual o sospechosa debe reportarla inmediatamente al Oficial de Cumplimiento o a su jefe inmediato superior.



Percy Adolfo Mena Villatoro
ABogado y Notario

LINEAMIENTO POR PARTE DEL COBRADOR-MENSAJERO

Los lineamientos para observar durante el desarrollo de su trabajo son los siguientes:

- a. En la recepción de pagos por parte del cliente, el mensajero no debe aceptar pagos en efectivo bajo ninguna circunstancia.
- b. En caso que el propietario del inmueble (apartamento o local comercial) mencionase que solo cuenta con el efectivo, el cobrador-mensajero le debe indicar amablemente que visite alguna de las agencias bancarias cercanas para que con el efectivo adquiera un cheque de caja, y este sea depositado a la cuenta de Inmobiliaria El Gran Jaguar, S.A.
- c. En algún caso atípico, en que algún cobro se quiera realizar en un sitio diferente al indicado por el cliente en su expediente, el cobrador-mensajero debe reportarlo inmediatamente al Oficial de Cumplimiento o a su jefe inmediato superior.
- d. Cualquier actitud o transacción inusual o que se considere sospechosa debe reportarla inmediatamente al Oficial de Cumplimiento o a su jefe inmediato superior.

LISTADOS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU

Cuando se reciba comunicación por parte de la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, vía oficial sobre actualización de los listados instaurados y mantenidos por el CSNU, mediante la cual se incluya la designación de nueva(s) persona(s) individual(es) o jurídica(s) en los listados de designados a los que se ha hecho referencia, Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A., deberá informar mediante el "Reporte ONU Actualizaciones" del Portal Personas Obligadas SI existen o NO coincidencias de personas designadas a las que se refiere esa comunicación en las bases de datos y demás registros de los clientes, usuarios o personas con quienes realice negocios o contratos de bienes, incluyendo los intentos de transacciones.

La información solicitada mediante el referido reporte deberá ser proporcionada a la Intendencia de Verificación Especial -IVE- vía oficial dentro del plazo de las 24 horas

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

siguientes a la actualización respectiva por parte de CSNU, de conformidad con lo que se le indique en la comunicación electrónica en donde se le informe de la actualización.

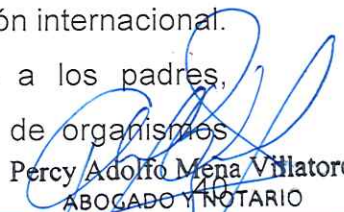
Cuando derivado de la revisión permanente que realiza de sus bases de datos encuentre coincidencias de sus clientes, usuarios o personas con quien realice negocios o contratos de bienes, con personas designadas en los listados mantenidos por el CSNU, Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A., deberá informarlo mediante el "Reporte Periódico Listas ONU" a la Intendencia de Verificación Especial -IVE- de manera independiente de la información que deba proveer al Ministerio Público dentro de los cinco (5) días hábiles del mes inmediato siguiente; en caso de que Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A., no haya identificado coincidencias dentro de un mes, deberá informar de lo mismo, a través del "Reporte Periódico Listas ONU" dentro del plazo antes indicado.

En el presente caso Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A., realiza las búsquedas respectivas en las páginas web que contienen información sobre posibles terroristas, y del resultado de estas se dejará evidencia de la búsqueda realizada.

PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE – PEP –:

Los empleados y todo el personal que tenga acceso a información del cliente deberán actuar según lo establecido en el presente Manual de Cumplimiento y tendrá que seguir los lineamientos que se deben aplicar a las Persona Expuesta Políticamente – PEP– relacionados con identificación, controles para monitorear, actualización de información, análisis de transacciones inusuales y reporte de transacciones sospechosas a la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, periodicidad y contenido de informes al órgano de dirección superior.

Como se indicó anteriormente en la parte de conceptos de este manual, las Persona Expuesta Políticamente – PEP– son aquellas personas que desempeñan o hayan desempeñado un cargo público relevante en Guatemala o en otro país, o aquella que tiene o se le ha confiado una función prominente en una organización internacional. Se consideran también Personas Expuestas Políticamente -PEP- a los padres, hermanos, cónyuge e hijos de estas, así mismo a los funcionarios de organismos


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

internacionales. Para el efecto se utilizará como un elemento de consulta el listado de puestos considerado bajo esta categoría emitido por Intendencia de Verificación Especial -IVE-.

El Administrador Único y Representante Legal de Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A., como responsable de determinar la relación comercial, si el cliente es una Persona Expuesta Políticamente – PEP–, para el efecto se deberá de implementar el formulario que la Superintendencia de Bancos -SIB- diseñó, a través de la Intendencia de Verificación Especial -IVE-.

Se deberá de tener controles internos apropiados para el manejo de riesgos que permitan determinar el inicio de la relación comercial, si el cliente es una Persona Expuesta Políticamente – PEP–, aun cuando se esté actuando por medio de un tercero.

El oficial de cumplimiento deberá informar al Administrador Único y Representante Legal de forma trimestral sobre el cumplimiento de las políticas relacionadas con la Persona Expuesta Políticamente – PEP–, y deberá de entregarle con la misma periodicidad, un listado de las Persona Expuesta Políticamente – PEP– con las que se tuvo relación comercial, que contenga como mínimo los siguientes enunciados: fecha de inicio de relación comercial, nombre completo, puesto e institución donde lo desempeña, nacionalidad y fecha de transacción.

MEDIDAS A IMPLEMENTAR AL INICIO DE LA RELACIÓN COMERCIAL CON PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE

Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A., deberá de establecer si el solicitante es Persona Expuesta Políticamente – PEP–, mediante el formulario que la Superintendencia de Bancos -SIB- facilite a través de la Intendencia de Verificación Especial -IVE-. Así como también, requerir al solicitante la información y documentación que se indica en el formulario antes mencionado.

El inicio de relaciones con una persona considerada Persona Expuesta Políticamente – PEP–, deberá contar con la aprobación de lo cual se deberá dejar

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

evidencia por el medio que considere conveniente, de acuerdo con las políticas que adopte, siempre que el mismo pueda ser objeto de verificación; aspecto cuyo cumplimiento deberá vigilar el Oficial de Cumplimiento.

MEDIDAS A IMPLEMENTAR DURANTE LA RELACIÓN COMERCIAL SOBRE CLIENTES QUE ADQUIERAN LA CONDICIÓN DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE

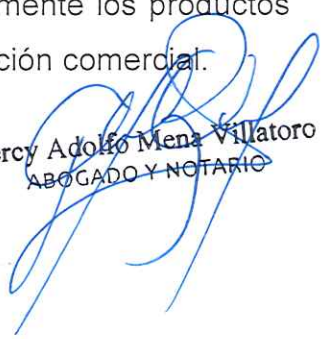
Se deberá de llevar a cabo un control interno idóneo el cual será la actualización del formulario que la Superintendencia de Bancos –SIB– diseñe, a través de la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, el cual tendrá el fin de detectar a los clientes que, durante su relación comercial, adquieran la condición de Persona Expuesta Políticamente –PEP–; a los cuales se debe de aplicar las medidas contenidas en el numeral anterior.

Se deberá identificar los productos de personas individuales o jurídicas en las que una persona expuesta políticamente figuren como firmante adicional, representante legal o beneficiario final; para el efecto, deberá monitorear las transacciones de forma ampliada o mejorada y continua, como se indica anteriormente.

Se deberá mantener en el expediente del cliente Persona Expuesta Políticamente – PEP–, toda la información y documentación que permita conocer e identificar a las mismas, dicha información deberá ser revisada y en su caso, actualizada anualmente.

El Oficial de Cumplimiento deberá revisar y actualizar de forma anual, si los controles internos implementados le permiten identificar oportunamente los productos en los que la Persona Expuesta Políticamente – PEP– tengan relación comercial.

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO



MEDIDAS PARA CONTINUAR LA RELACIÓN COMERCIAL CON PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE

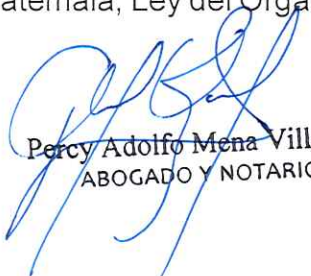
Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A, deberá identificar si dentro de sus clientes existen Persona Expuesta Políticamente – PEP–, de ser afirmativo, deberá solicitar la aprobación del Administrador Único y Representante Legal, para continuar su relación comercial con estas personas.

MEDIDAS A IMPLEMENTAR SOBRE PERSONAS QUE DURANTE SU RELACIÓN COMERCIAL ADQUIERAN LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE

Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A, deberá implementar los controles internos idóneos que estén a su alcance a fin de detectar a las personas que, durante su relación comercial, adquieran la condición de Persona Expuesta Políticamente – PEP–; la continuidad de la relación comercial con dichas personas deberá ser aprobada por el Administrador Único y Representante Legal.

MEDIDAS PARA IMPLEMENTAR AL INICIO Y DURANTE LA RELACIÓN COMERCIAL CON PARIENTES Y CLIENTES CERCANOS CON LA PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE

Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A. deberá de aplicar las mismas medidas de prevención establecidas en el presente Manual de Cumplimiento para las Persona Expuesta Políticamente – PEP–, a sus parientes dentro de los siguientes grados establecidos en los artículos 21 del Decreto Número 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo judicial y 190 del Decreto-Ley Número 190 del Código Civil.


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

PROCEDIMIENTO PARA TRANSACCIONES QUE IMPLIQUEN LA DEVOLUCIÓN

En los casos en que se requiera realizar la devolución total o parcial de un anticipo recibido por la compra de un apartamento o local comercial, Inmobiliaria El Gran Jaguar, S.A. seguirá un procedimiento riguroso que garantice la trazabilidad y legalidad de la operación. La devolución solo se realizará al titular que originalmente efectuó el pago, mediante cheque de caja a nombre del mismo, previa verificación documental de la identidad y del origen de los fondos. No se realizarán devoluciones en efectivo bajo ninguna circunstancia.

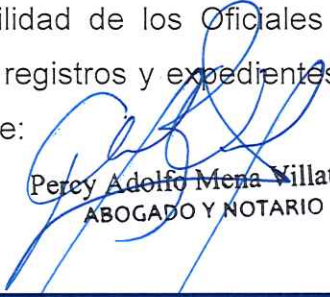
Existen dos escenarios principales en los que puede gestionarse una devolución:

1. **Cuando el cliente decide no continuar con el proceso de compra por motivos personales o comerciales**, su solicitud deberá ser evaluada y aprobada previamente por la Junta Directiva, la cual determinará si procede o no la devolución, con base en las condiciones contractuales y el análisis del caso.
2. **Cuando, tras la evaluación de debida diligencia, un cliente es clasificado como de alto riesgo y se decide no continuar con la relación comercial**, Inmobiliaria El Gran Jaguar, S.A. podrá proceder a la devolución del monto correspondiente, siempre que no existan indicios de actividades ilícitas y que se haya cumplido con toda la documentación requerida que permita justificar la devolución de manera transparente y conforme al marco legal vigente.

Toda devolución deberá quedar debidamente documentada, registrada y justificada, en cumplimiento de los procedimientos internos de control y de las normativas aplicables en materia de prevención del LD y FT.

ARCHIVO Y CONSERVACIÓN DE REGISTROS

Será responsabilidad de los Oficiales de Cumplimiento, coordinar el archivo y conservación de los registros y expedientes de los clientes. El efecto deberá tomarse en cuenta lo siguiente:


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

- a) Los registros deben conservarse como mínimo 5 años después de finalizadas las Operaciones.
- b) Se deberá mantener un registro físico, o de acuerdo con instrucciones de la Intendencia de Verificación Especial –IVE–, de la documentación que requiere la normativa correspondiente.

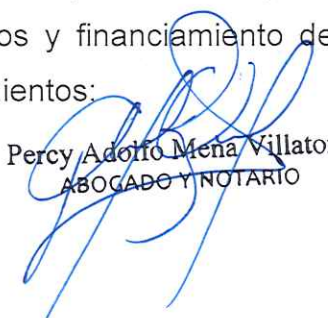
En caso se efectúe una depuración de archivos deberá informarse a la Superintendencia de Bancos -SIB-, a través de la Intendencia de Verificación Especial –IVE–, como mínimo con un mes de anticipación a la fecha en la que se llevará a cabo la destrucción de los registros o archivos por haber transcurrido el plazo mínimo de 5 años de conservación de estos.

Los archivos se conservarán de forma física en un archivo seguro determinado para el efecto con acceso restringido.

V. POLITICA DE CONOCIMIENTO DEL EMPLEADO

La Política Conozca a su Empleado consiste en identificar y garantizar la integridad de los empleados y colaboradores de Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A., en el caso de Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A. no tiene empleados directos, por lo que se utiliza para el proceso de venta outsourcing. El contenido, descripción y aplicación de las actividades relacionadas están contempladas en esta política.

Con el fin de garantizar la integridad, idoneidad y confiabilidad del personal que integra la empresa, así como dar cumplimiento a las disposiciones legales en materia de prevención del lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo (LD/FT), la empresa establece los siguientes lineamientos:


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

CONOCIMIENTO DEL EMPLEADO

Se realizan procedimientos orientados al conocimiento integral del empleado, los cuales permite evaluar su perfil personal, profesional y patrimonial, así como su grado de exposición a riesgos asociados al LD y FT.

Este proceso forma parte esencial del sistema de prevención y se aplica a todo el personal, incluyendo colaboradores operativos, administrativos, comerciales y gerenciales, independientemente de su modalidad de contratación.

RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

Durante el proceso de reclutamiento, selección y contratación, se observan los siguientes controles mínimos:

Verificación de identidad y nacionalidad del candidato mediante documentos oficiales.
Solicitud de información sobre experiencia laboral previa, referencias profesionales y trayectoria académica.
Evaluación de competencias técnicas y éticas, así como de alineación con los valores de la empresa.
Aplicación de entrevistas estructuradas y, en su caso, pruebas técnicas o psicométricas, según el cargo.

En ningún caso podrá prescindirse de estos procesos, ni podrán ser sustituidos por decisiones discrecionales.

REGISTROS DEL PERSONAL

Se mantendrá expedientes individuales de cada empleado, los cuales deberán estar actualizados y contener, como mínimo, la siguiente documentación:

- Fotocopia legible del documento de identificación personal (DPI o pasaporte en caso de extranjeros).
- Currículum vitae actualizado.
- referencias profesionales.
- Información patrimonial básica (según lo establecido por la Persona Obligada en su política interna).

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

- Documentación de cumplimiento de capacitaciones en materia de prevención de LD y FT.

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL EMPLEADO

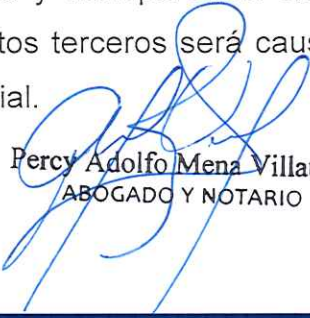
Se llevará a cabo la verificación documental y práctica de la información proporcionada por cada empleado, lo cual incluirá:

- Confirmación de la autenticidad de documentos personales y laborales.
- Verificación de referencias laborales y personales.
- Archivo de evidencia documental de los procedimientos de verificación realizados.

Todo lo anterior deberá constar en el expediente del empleado, debidamente firmado y fechado, como respaldo del cumplimiento de los controles internos.

MEDIDAS PARA TECEROS Y OUTSOURCING

Inmobiliaria El Gran Jaguar, S.A. establecerá medidas estrictas para prevenir que terceros (agentes), empresas subcontratadas o personal contratado bajo la modalidad de outsourcing, utilicen sus servicios, productos o estructura comercial como medio para facilitar operaciones relacionadas con el LD y FT. Cualquier tercero que participe en la promoción, comercialización o gestión de productos como apartamentos y locales comerciales deberá cumplir plenamente con los programas, políticas, normas, procedimientos y controles internos establecidos por la empresa. La verificación del cumplimiento de estos lineamientos será responsabilidad directa de Inmobiliaria El Gran Jaguar, S.A., quien deberá asegurarse de que dichos terceros actúen bajo los mismos estándares de debida diligencia y transparencia exigidos a su personal interno. El incumplimiento por parte de estos terceros será causal suficiente para la terminación inmediata de la relación comercial.


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

VI. CAPACITACIÓN

Con el fin de mantener informados, capacitados y actualizados a los colaboradores de Inmobiliaria El Gran Jaguar, S.A., se implementará un programa anual de capacitación en materia de prevención del LD y FT, el cual incluirá como mínimo: los contenidos a impartir, el personal a capacitar, la calendarización semestral, los mecanismos de actualización, y la ejecución de las actividades planificadas.

Como parte de este programa, se impartirán dos capacitaciones presenciales anuales (una por semestre), en fechas establecidas previamente, las cuales se llevarán a cabo en el lugar designado por la empresa. Estas capacitaciones serán dirigidas por los Oficiales de Cumplimiento o por instructores externos debidamente contratados.

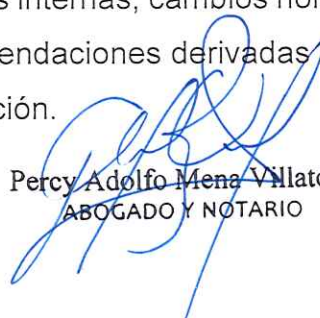
Los participantes serán notificados por correo electrónico o verbalmente con al menos una semana de anticipación, indicando el lugar, fecha y hora de la actividad.

El programa está dirigido a todo el personal de Inmobiliaria El Gran Jaguar, S.A., incluyendo al Administrador Único, Representante Legal, Oficiales de Cumplimiento y demás colaboradores. Asimismo, podrán organizarse capacitaciones adicionales si surgen nuevas disposiciones legales, actualizaciones regulatorias o necesidades específicas detectadas durante el año.

Para garantizar el cumplimiento del programa, se implementarán controles de capacitación, tales como:

- Registro de asistencia.
- Memorando firmado por participación.
- Historial de capacitación por cada empleado.
- Evaluaciones de conocimientos adquiridos al finalizar cada sesión.
- Informes de cumplimiento y retroalimentación sobre las actividades.

La detección de necesidades de capacitación se realizará a través del análisis de resultados de las evaluaciones, auditorías internas, cambios normativos, observaciones del Oficial de Cumplimiento, o por recomendaciones derivadas de visitas regulatorias o autoevaluaciones del sistema de prevención.


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

Los canales de capacitación podrán incluir talleres virtuales, talleres presenciales, módulos digitales, guías internas, y cuando sea posible, recursos disponibles en plataformas digitales o en la Intranet corporativa, si la empresa cuenta con una.

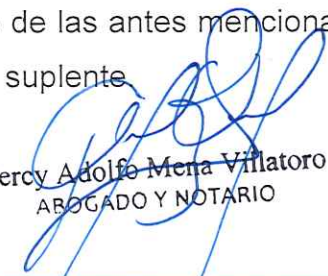
Finalmente, los registros de las capacitaciones efectuadas durante cada semestre serán enviados a través del portal de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), conforme lo establecen los requerimientos de la Superintendencia de Bancos, y quedarán archivados para efectos de seguimiento y verificación por parte de las autoridades competentes.

VII. MONITOREO DE OPERACIONES

El monitoreo tendrá como principal objetivo prestar especial atención a todas las transacciones vinculadas a los productos (bienes inmuebles) ofrecidos por Inmobiliaria El Gran Jaguar, S.A., tales como la compra y venta de apartamentos y locales comerciales. Este proceso busca identificar operaciones, patrones y señales de alerta que puedan considerarse inusuales o sospechosas de LD y FT o delitos conexos, con base en parámetros previamente definidos.

El monitoreo se realizará de forma manual, utilizando reportes emitidos por el Departamento de Contabilidad, los cuales se generan mensualmente dentro de los primeros quince (15) días hábiles del mes siguiente, en coordinación con el encargado del área comercial, quien será el responsable de administrar el sistema de monitoreo, revisar los reportes y coordinar las acciones necesarias.

Las señales de alerta podrán incluir, entre otros, montos de pago no justificados, frecuencia inusual de pagos, pagos hechos por terceros no relacionados, depósitos en efectivo (cuando no estén permitidos), o discrepancias entre la actividad económica declarada y el comportamiento financiero. De existir alguna de las antes mencionadas se reportará de inmediato al Oficial de cumplimiento titular o suplente.

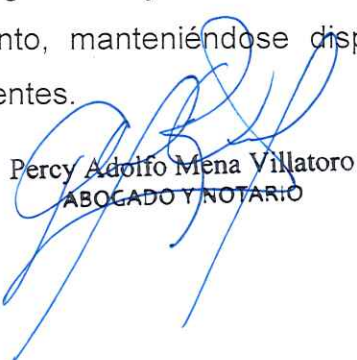

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

El diseño, actualización y comunicación de estas señales de alerta se realizará por el Oficial de Cumplimiento, quien evaluará la necesidad de implementar herramientas automatizadas en caso de que la operación comercial lo amerite. En ausencia de sistemas automatizados, se utilizarán reportes no automatizados, los cuales deberán documentarse adecuadamente y archivarse según los procedimientos internos establecidos.

Todas las transacciones monitoreadas que generen alertas serán objeto de revisión, análisis y seguimiento por parte de los oficiales de cumplimiento. En caso de detectar indicios razonables de operaciones inusuales o sospechosas, se elaborará el reporte correspondiente, que será evaluado para su eventual remisión a la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de conformidad con lo establecido por la Superintendencia de Bancos – SIB.

Además, se realizará un análisis sistemático de la información contenida en los reportes periódicos enviados a la IVE, con el objetivo de detectar patrones o comportamientos que puedan estar relacionados con operaciones de LD y FT.

Todas las actividades de monitoreo serán registradas y documentadas conforme a los lineamientos del programa de cumplimiento, manteniéndose disponibles para inspección por parte de las autoridades competentes.



Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

VIII. TRANSACCIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS

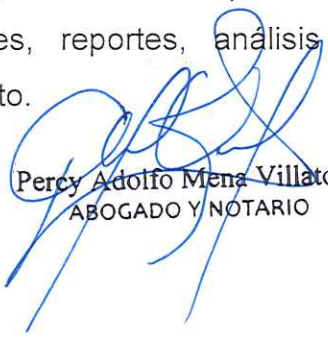
TRANSACCIONES INUSUALES

Los funcionarios o empleados de Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A, que tengan una relación directa con el cliente del que detecten una transacción inusual, deberán comunicarla al Oficial de Cumplimiento por medio de correo electrónico, dirigido a la dirección que este designada para el efecto. Dicha comunicación deberá contener una descripción de la transacción con la documentación de respaldo respectiva que se tenga del caso.

El Oficial de Cumplimiento analizará la transacción identificada como inusual, y velará por conservar la documentación que soporte la transacción.

Se realizará un informe del análisis efectuado en el que se indique la conclusión a la que se llegó acerca del carácter de la transacción inusual y las acciones a ejecutar con relación a la misma, tales como las señaladas para el caso de debida diligencia ampliada.

La conservación de la documentación se hará física o electrónica de forma segura, completa y legible. Se debe asignar un número correlativo de expediente, en el cual se debe conservar la documentación de soporte, tales como: formulario para inicio de relaciones y documentos que éste requiere, copia de documentos de soporte de transacciones, reportes, análisis y su conclusión efectuada por el Oficial de Cumplimiento.



Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

TRANSACCIONES SOSPECHOSAS

Se reportarán a la Superintendencia de Bancos -SIB-, a través de la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, mediante los mecanismos establecidos para el efecto y en el formato correspondiente, toda transacción, concluida o no, que no tenga al parecer una finalidad obviamente lícita, o cuando se sospeche o se tengan indicios razonables para considerar que los fondos están vinculados con el lavado de dinero u otros activos, o que puedan ser utilizados para financiar el terrorismo o delitos conexos, aplicando el procedimiento que se describe a continuación:

- a. Los asesores de negocios o colaboradores de Inmobiliaria El Gran Jaguar, S.A., que tengan una relación directa con el cliente y detecten una transacción que contenga actividades o comportamientos inusuales, deberán comunicarlo inmediatamente al Oficial de Cumplimiento, siguiendo lo establecido en el apartado de transacciones inusuales de esta sección.
- b. El Oficial de Cumplimiento llevará a cabo un análisis integral del cliente, considerando su perfil transaccional, otras cuentas, productos o relaciones existentes con la Persona Obligada, así como el contexto de la transacción detectada. Con base en este análisis, determinará si la operación inusual tiene el carácter de sospechosa. Esta evaluación deberá realizarse en un plazo no mayor de quince (15) días, contados a partir del momento en que se tenga conocimiento de la transacción.
- c. Transcurrido el plazo indicado, el Oficial de Cumplimiento deberá anotar en el expediente respectivo, de forma resumida, sus observaciones y las del colaborador que detectó la operación, junto con el análisis efectuado.
- d. En caso de determinarse que se trata de una operación sospechosa, el Oficial de Cumplimiento la comunicará a la Superintendencia de Bancos -SIB-, a través de la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, dentro de los diez (10) días siguientes a dicha determinación.

- e. Al momento de comunicar la transacción sospechosa, el reporte deberá presentarse de forma clara, detallada y documentada, permitiendo a la IVE realizar

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

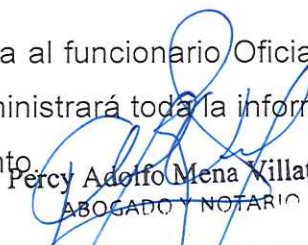
un análisis adecuado de la información proporcionada. Esto incluye la descripción de las señales de alerta detectadas, el perfil del cliente, y cualquier otra información relevante para el caso.

- f. En el expediente del cliente se deberá agregar copia del reporte de transacción sospechosa presentado, así como la constancia de recepción emitida por la IVE.
- g. Se deberán implementar mecanismos de seguimiento continuo para las cuentas y clientes involucrados en transacciones inusuales o sospechosas, incluyendo el monitoreo de sus movimientos futuros, relaciones con terceros, y cualquier modificación en su comportamiento financiero.
- h. De manera trimestral, el Oficial de Cumplimiento enviará a la IVE el informe de no detección de transacciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, cuando corresponda, cumpliendo con los plazos y formatos requeridos.
- i. La detección y evaluación de operaciones inusuales o sospechosas se realizará considerando las señales de alerta y tipologías de LD/FT relevantes para el sector inmobiliario y alineadas con el perfil de riesgo de la Persona Obligada. Estas señales deben ser conocidas por el personal clave y actualizadas regularmente conforme a las disposiciones de la IVE y buenas prácticas del sector.

IX. DEBIDA ATENCION A LOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS OFICIALES

En caso de que funcionarios de Organismos Oficiales, que podrían ser el Ministerio Público, jueces u otra autoridad competente, presenten oficios en la Oficina de Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A. solicitando información sobre operaciones o transacciones realizadas por nuestros clientes, y que se sospechen relacionadas con el delito de Lavado de Dinero u Otros Activos prevenientes de hechos ilícitos, se procederá de la siguiente forma:

- a. Se atenderá con amabilidad y cortesía al funcionario Oficial, leyendo debidamente el Oficio e informándole que se le suministrará toda la información solicitada, previa autorización del Oficial de Cumplimiento.


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

- b. Se constatará la identidad del funcionario, mediante verificación de sus credenciales.
- c. Se informará de inmediato al Oficial de Cumplimiento, a fin de recibir las instrucciones a seguir.

XI. MECANISMOS DE AUDITORÍA

Con el fin de verificar la efectividad y el cumplimiento de los programas, políticas, normas, procedimientos y controles internos establecidos para la prevención del lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo (LD/FT), Inmobiliaria El Gran Jaguar, S.A. implementará mecanismos de auditoría interna y, cuando aplique, auditoría externa, conforme a lo siguiente:

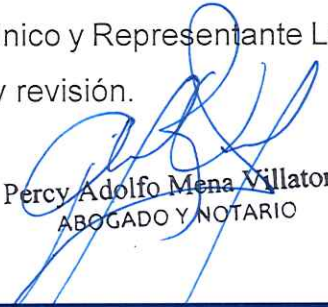
1. Auditoría Interna

a. La empresa contará con un programa anual de auditoría interna, el cual incluirá evaluaciones planificadas y sistemáticas para verificar la efectividad del sistema de prevención de LD/FT. Este programa deberá considerar:

- Las áreas clave a evaluar.
- La frecuencia de las evaluaciones.
- El cronograma de ejecución.
- Metodología y criterios de revisión.
- Otros aspectos que la entidad considere necesarios según su perfil de riesgo.

b. Los resultados de las auditorías internas serán documentados en informes detallados, que deberán incluir hallazgos, observaciones, recomendaciones y planes de acción correctiva cuando corresponda.

c. Dichos informes serán presentados al Administrador Único y Representante Legal, y deberá quedar evidencia documental de la presentación y revisión.


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

d. Una vez presentados al Administrador Único, se deberá remitir copia de los informes a la Superintendencia de Bancos -SIB-, a través de la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, dentro de un plazo no mayor a quince (15) días a partir de su presentación.

e. La empresa establecerá mecanismos y responsables para el seguimiento y cumplimiento de las observaciones emitidas por la Auditoría Interna, asegurando la implementación de medidas correctivas en los plazos definidos.

2. Auditoría Externa

a. Cuando se contraten servicios de auditoría externa, el contrato deberá estipular de forma expresa que el auditor deberá emitir una opinión o conclusión respecto al cumplimiento de los programas, políticas, normas, procedimientos y controles internos de prevención de LD/FT.

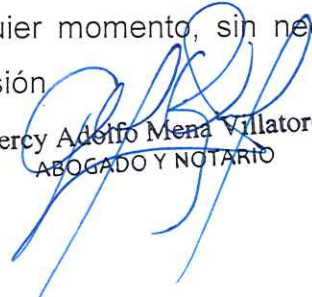
b. El informe resultante deberá ser presentado al Administrador Único y Representante Legal por parte del auditor, al menos una vez al año.

c. Se enviará copia del informe a la Superintendencia de Bancos -SIB-, a través de la IVE, dentro de los quince (15) días posteriores a su recepción por parte de la empresa.

d. Se establecerán también mecanismos de seguimiento a las observaciones realizadas por la Auditoría Externa, designando al Oficial de Cumplimiento o a otro responsable para coordinar e implementar las acciones correctivas correspondientes.

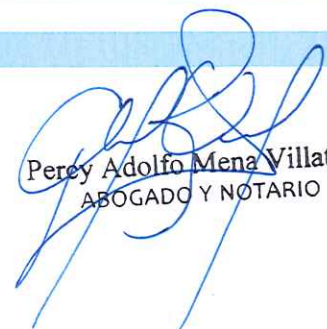
3. Verificaciones por parte de la IVE

La Superintendencia de Bancos -SIB-, a través de la IVE, podrá llevar a cabo verificaciones del cumplimiento normativo en cualquier momento, sin necesidad de previo aviso, como parte de sus funciones de supervisión.


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

XII. ANEXO

Versión	Presentada al Administrador Único y Representante Legal por:	Fecha de aprobación	Observaciones
1.0			
1.1			
1.2			
1.3			
1.4			
1.5			
1.6			


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO